Motu proprio sulla Consulta di Stato, 14 ottobre 1847

PIVS PP. IX. · 1847-10-14 · Italian

PIUS PP. IX. MOTY-PROPRIO Sulla' Consulta di Stato

Quando colla 'circolare 19 Aprile del corrente anno rendemmo, palese esser nostra sovrana volonta scegliere , e chiamare in Roma da ogni provincia dello' Stato Pontificio varii distinti e commendevoli soggetti, fu nostro intendimento ereare con essi una Consulta di Stato, e donare in tal modo il Go- verno Pontificio di una instituzione, la quale se oggi sta in pregio presso altri Governi e Stati di Europa, fu gia gloria un tempo dei Dominj della Santa Sede', e gloria dovuta al genio dei Romani Pontefici.

Poi tenemmo per fined che: ove i lumi, e la esperienza di persone onorate dai suffragi d'intere provincie he avessero giovati, meno difficile sarebbe riuscito a Noi di por mano vigorosamente all'am- ministrazione pubblica, riportandola a quell'apice di floridezza, cui per ogui studio, e con decisa volonta confidiamo poterla far pervenire.

E questo il fine, che sapremo certo ottenere © quando alla determinata volonta nostra vada sem- pre congiunta una generale moderazione di animi, la quale attenda di raccogliere il frutto del seme gid sparso, e manifesti al Mondo intiero sia colla voce, sia collo scritto, sia col contegno, che una popo- lazione quando é ispirata dalla Religione, quando

é affezionata al suo Principe, quando é fornita di un sano criterio , aceoglie il beneficio, e ne palesa la gratitudine collo spirito di ordine, e di moderazione. Questo é@ il premio che desideriamo di ottenere alle nostre incessanti cure pel pubblico bene, e che Ci lusinghiamo di conseguire.

Confidando dunque nel Divino ajuto, e volendo mandare ad effetto le nostre Sovrane risoluzioni, di Moto-proprio, certa scienza, e colla suprema nostra podesta abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

TITOLO. PRIMO Instituzione, e@ composizione della Consulta di Stato.

Art. 1. FE instituita in Roma una Consulta di Stato, . Art. 2. La Consulta di Stato é composta 1. Di un Cardinale Presidente, che assume il titolo di Cardinale Presidente della Consulta di Stato, 2. Di un Prelato Vice-Presidente, 3. Di ventiquattro Consultori di Stato: ripar- - titi nel modo gid decretato; cioé che quat- tro sieno per Roma e per la Comarea, due per la Provincia di Bologna, ed uno per cia- scuna delle altre Provincie. Art. 3. Inoltre sta presso la Consulta di Stato un corpo di Uditori, che prendono nome di Uditori alla Consulta di Stato. Art. 4. Finalmente un Segretario generale , ed un Capo-Contabile coi rispettivi offici-

TITOLO SECONDO Elezione, e nomina dei Consultori di Stato.

Art. 5. La scelta del Cardinale Presidente , e quella del Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato sono di nomina Sovrana.

Art. 6. Ugualmente di nomina Sovrana- sono quelle dei Consultori di Stato; le quali perd si fanno sopra terne di candidati, che mandano alla Segre- teria di Stato coi soliti metodi i rispettivi Consigli provinciali pel mezzo dei Presidi delle Provincie.

Art. 7. 1 Consigli provinciali nel formare que- ste terne debbono attenersi e scegliere sopra al- trettante terne, che loro trasmettono i Consigli co- munali della Provincia, cui @ data facoltA di ono- rare del voto non le sole persone della Comune , ma pur quelle della intera Provincia.

Art. 8. I Consultori di Stato si scelgono | tra le séguenti classi di persone.

1. Consiglieri Provinciali, e Governativi.

2. Gonfalonieri, ed Anziani di quelle Comuni che hanno a capo un Gonfaloniere.

3. Possidenti, che godano ua estimo censuale di scudi almeno diecimila, o pure una ren- dita di. seudi mille.

4. Avyvocati, che si trovino inseritti nell'albo degli avvocati dei tre tribunali di appello-

5. Scienziati che appartengano a primarii in- stituti scientifici dello) Stato- .

6. Primarii Commerecianti , 0 Proprietarii di grandi stabilimenti industriali.

Art. 9. 1 requisiti necessarii per essere scelto a membro della Consulta di Stato, oltre apparte- nere ad una delle classi di sopra indicate, sono

1. La sudditanza_pontificia.

2. Il pieno esercizio dei diritti civici.

3. L'eta. di trent' anni compiti.

4. Una precedente commendata condotta.

Art. 10. | Consultori. di Stato, salvo quanto viene detto per questa prima volta nelle Disposi- zioni transitorie, durano per un quinquennio.

Art. 11. In ogni anno si rinnuovano per la quinta parte: quei che cessano possono essere por- tati nuovamente nelle liste, e nuovamente rieletti. Fra una seconda ed una terza elezione dee passare lo spazio almeno di un quinquennio.

Art. 12. Le funzioni di Consultore di Stato sono incompatibili con qualunque impiego governativo,che richiegga una necessaria residenza fuori della ca- pitale.

Art. 13. Se un Consultore di Stato, il quale non sia impiegato di Governo all' epoca della sua elezione, lo divenga durante il suo officio, cessa immediatamente dall'essere Consultore, esi da luogo a nuova scelta.

Art. 14. 1 Consultori di Stato si prestano gratuitamente. Essi peraltro ricevono dalle rispettive Provincie una semplice indennita di spese, la quale provvisoriamente viene ripartita in questo modo ; che i Deputati delle Legazioni abbiano annui scudi seicento , quelli delle Delegazioni di prima. classe scudi cinquecento, quelli di seconda classe scudi quattrocento, e quelli di Roma e della Comarca ,

come pure quelli che gia si trovino domiciliati nella Capitale seudi trecento.

Art. 15. 1 Consultori di Stato non possono, du- rante il loro officio, essere rivocati se non con or- dine Sovrano espresso ed individuale da emanarsi per organo della Segreteria di Stato, inteso il pa- rere della Consulta di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

TITOLO TERZO

Divisione, e presidenza della Consulta di. Stato.

Art. 16. La Consulta di Stato si divide in sezioni e si convoca tanto in seduta generale a sezioni riu- nite, quanto in sedute particolari te ciascuna se- zione. At. 17. Le Sezioni della Consuita di Stato sono quattro, composta ciascuna da sei Consultori. 1. Sezione legale e legislativa- 2. Sezione di finanze. 3. Sezione di amministrazione interna, com mercio, industria, ed agricoltura. 4. Sezione militare, lavori pubblici, careeri , ease di correzione e di condanna. Art. 18. ll Cardinale Presidente della Gonsulta di Stato,. e im di lui assenza il Prelato Vice+Presi- dente, presi gli ordini'del Sovrano, divide nek prin= cipio di ogni anno i Consultori: di Stato: nelle val a sezioni.: . 19) Le sedute genevali della, Consinlti oi sae sono presiedute dal Cardinale Presidente della

Consulta di Stato, o in sua vece dal prelato Vice-Presidente. ;

Art.. 20, Ciasewna Sezione ogni anno ed a voti segreti elegge tra i suoi Membri quello, che dee pre- siederla per tutto quell'anno, come pure il Segre- tario particolare di quella sezione,

Art, 21. Allorehé una, o pit Sezioni giudichino un affare d' interesse promiscuo ad altra, 0 altre Se- zioni, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato e in di lui vece il Prelato Vice-Presidente autovizza eon ordinanza le dette Sezioni a discutere e delibe— rare unite insieme. In questo caso tiene la presi- denza delle Sezioni riunite il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato.

TITOLO QUARTO Attribuzioni della Consulta di Stato.

. Art. 22. La Consulta di Stato é instituita per coadiuvare alla pubblica aministrazione. Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sara intesa

1. Negli affari governativi, che tocchino lin- teresse o generale dello Stato, o speciale di unae pid Provincie.

'2. Nel compilare, e modificare: leggi , come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi.

3. Nel: ereare ed ammortizzare debiti, im- porre, togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti proprj. dello Stato.

4. Nel concedere nuovi appalti, ¢ confermare quegli esistenti. 5 5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio.)

6. Nell'esaminare i preventivi, e rede i consuntivi tanto generali quanto delle sin- gole amministrazioni dello Stato , pronun- ciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie.

7. Nel rivedere, e riformare le attuali orga- nizzazioni dei Consigli comunali. e pro- vineiali.

Art. 24. In tutti gli affari contemplati. nell'antecedente articolo, la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della Sezione cui Paffare o affari appartengono.

Art. 25. L'esame e deliberazione degli altri affari non contenuti nell'art. 23 spettano alle singole Se- zioni. Inoltre é@ nelle facolt' di ciascun Ministro rimettere al parere della Consulta di Stato per mezzo del Cardinale Presidente della medesima qualunque affare proprio del suo dicastero, sebbene d' interesse particolare e locale.

Art. 26. Tanto la Consulta di Stato: in adu- nanza generale, quanto le Sezioni possono, allorché Yesame di un affare ne presta occasione, rappresen- tare ed indicare quelle provvidenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risul- tati_ negli affari dello Stato; eome pure) tichiamare l'attenzione sopra abusi, »che si. fossero introdotti nella pubblica azienda. !

Art. 27. Tali rappresentanze saranno inyiate dat Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal Prelato Vice-Presidente al Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Mi- nistri.

TITOLO QUINTO Deliberazioni della Consulta di Stato.

Art, 28. Le deliberazioni della Consulta, di Stato sono consultive.

Art. 29. Gli affari , che vanno a deliberazione nella Consulta di Stato si dividono in affart di primo ordine, ed in affari di secondo ordine.

Art. 30. Sono affari di primo ordine tutti quegli indieati di sopra all'art. 23; e pit quegli affari, che per la loro gravité, o per la importanza della ma- teria vengano o dal Sovrano, o dal Consiglio dei Mi- nistri riputati di primo ordine, e come tali rimessi all'esame della Consulta di Stato. Tutti gli altri af- fari appartengono alla classe di quei di secondo ordine.

Art. 31. Quando il Sovrano, o il Consiglio dei "Ministri, o ciascuno dei Ministri individualmente rimette alla Consulta di Stato un progetto di legge, un regolamento di pubblica amministrazione, o al- tro affare qualunque, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, cui ogni affare debbe indirizzarsi, Jo invia alla Sezione alla quale per sua natura l'e- same di

quell'affare appartiene.

Art. 32. Se si tratta di affare di secondo or- dine Ja Sezione nomina tra suoi Membri quello

cui commette il rapporto , ed uditane la reluzione delibera a maggioranza di voti.

Art. 33. Ghe se poi trattasi di affare ry primo ordine, allora dopo l'esame e deliberazione prepa=- ratoria della Sezione, deve I' affare portarsi a di- scussione e deliberazione dell' intera Consulta di Stato, la quale sedera, come si é detto a sezioni riu- nite e deliberera essa pure a maggioranza di voti.

Art. 34. Se prima della deliberazione occor- rano 0 alla Consulta generale, o alle singole Se- zioni notizie e schiarimenti maggiori per meglio conoscere e intendere l'affare di che trattasi, pud a mezzo del Cardinale Presidente, o in di lui véece del Prelato Vice-Presidente , chiederne al Ministro o Dicastero cui detto affare appartiene; come pure interessare nel modo medesimo il Ministro, (il squale pud in tali casi farsi rappresentare da aleun Capo del suo dicastero ,) d' intervenire all' adunanza sia generale, sia di sezioni per somministrare in voce quei lumi, o notizie di fatto, che si stimassero ne- cessarie. cit

Art. 35. Cosi ugualmente é in facolta di cia+ scun Ministro, previa intelligenza col Cardinale Pre-

sidente, 0 in di lui assenza del Prelato, Vice-Pre-

sidente, dintervenire alle adunanze sieno generali,

sieno di sezioni della Consulta di Stato tutte le volte -

che credano utile o necessaria la loro presenza per richiamare l'attenzione dei Consultori di Stato so- pra affari, che si discutano, proprii del loro a timento.

Art. 36. Quando un Ministro interviene alts adu- nanze, prende parte alla discussione degli affari pro- prj del suo dicastero, ma non da voto.

Art. 37. Le adunanze generali della Consulta di Stato sono legali, quando oltre il Presidente o Vi- ce-Presidente intervengano non meno di due. terzi dei Consultori. Questa disposizione si rende comune alle adunanze pure delle Sezioni.

Art. 38. Le sedute generali sono dirette da} Car- dinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza dal Prelato Vice-Presidente che determina e posa le quistioni a risolversi.

- Art. 39. Ogni Membro prende Ja parola secondo Yordine con cui siede, né aleuno pud usarla, quando non gli spetti, se non viene autorizzato da chi pre- siede l'adunanza.

Art. 40. La maggioranza dei voti rende legit- tima la deliberazione. Nel caso di parita il voto del presidente é@ preponderante.

Art. 41. I] Segretario generale assiste alle riu- nioni generali della Consulta di Stato, e ne redige il relativo processo verbale.

Art. 42. Il processo verbale contiene il nome dei Consultori presenti, gli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi dai deliberanti, e i ter- mini precisi della deliberazione, esprimendo se que- sta fu presa ad unanimita di voti, o vero a mag- gioranza solamente.

Art. 33. Gli affari discussi tanto in adunanza generale, quanto nelle singole sezioni della Consulta di Stato sono portati in Consiglio dei Ministvi.

Art. 44. Quindi tanto il voto motivato della Con- sulta di Stato, quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri coi relativi processi verbali vengono per organo e con relazione del Cardinale Segreta-

rio di Stato Presidente de! Consiglio dei Ministri rassegnati al Sovrano, i] quale prima di esternare i suoi ordini definitivi, si riserba d° interpellarne Vin- tero Sacro Collegio dei Cardinali riuniti tutte le volte che vegga trattarsi cose di gravissimo interesse.

Art. 45. Da questa disposizione vanno eccettuati i soli preventivi annuali, i quali dopo ia delibe- vazione del Consiglio dei Ministri sono direttamente presentati al Sovrano dal Cardinale Presidente della stessa Consulta di Stato, per poter dare sti mede- simi le necessavie spiegazioni. :

TITOLO SESTO Uditori presso la Consulta di Stato.

Art. 46. Presso la Consulta di stato vi é un'Cor- po di Uditori, i quali prendono nome di Uditors alls Consulta di Stato.

Art. 47. Gli Uditori alla Consulta di Sates sono divisi in due classi ;, Uditori di prima: classe), ed Uditori di seconda classe.

Art. 48. Jl numero totale degli Uditori.é dda a quello dei Consultori, ripartiti, ugualmente i in cia=

scuna delle due classi. of Art. 49. Per aspirare alla nomina di Uditare di ©

seconda classe conyiene. avere l'eta di 21. anni com- piti, ed essere licenziato in-taluna facolta alagatiee o legale.

Art. 50. La. nomina degli Uditori, alla Gvngiblin di Stato appartiene al Sovrano, il. quale scieglie so-

pra altrettante terne, che rimette la Consulta, e che redige in adunanza: generale e per voti segreti.

Art. 54. Niuno pud essere nominato Udi- tore di prima classe se per due anni almeno non abbia esercitato lodevolmente Vofficio di Uditore di seconda classe.

Art. 52. Dopo due anni di esercizio gh Uditori non possono essere rivocati se non con ordine So- vrano da emanarsi previo avviso della Consulta ge- nerale, e deliberazione del Consiglio dei Ministvi.

Art. 53. Gli Uditori di prima classe, scorsi quattro anni di mai interrotto servigio (nei quali anni si contano pure i due anni di uditorato di seconda classe) e di lodevole, laboriosa, e spec- chiata condotta hanno diritto di ottare ad un'im- piego o officio confacente alla loro eta, sperienza, ed abilita,che sia vacante, e andar preferiti a qua- lunque .altro nuovo concorrente.

Art. 54. Per questo l'officio di Uditore. presso la

Consulta di Stato é meramente gratuito, dovendo servire ad istruire i giovani,e renderli atti ad oc- cupare validamente impieghi governativi.

Art. 55, Nel principio di ogni anno il Cardinale Presidente ed il Prelato Vice-Presidente ripartiranno gli Uditori tanto di prima che di secondaclasse presso ciascuna delle Sezioni , avendo in vista le cogni- zioni speciali, e gli studj di ognuno di essi.

Art. 56. Gli Uditori di prima classe saranno facoltizzati dai rispettivi Presidenti di assistere alle se- dute speciali delle Sezioni cui sono attaccati.

Art. 57. Ad essi potranno pure le Sezioni, quando li evedono abili, affidare il rapporto di aleun'affare posto in deliberazione, come pure nominarli Ainge tarj delle sezioni medesime.

Art, 58, Allorché un Uditore di prima classe sia stato onorato dell'inearico di un rapporto, ayrd di- ritto di esternare in quell'affiare il voto consultivo presso la Sezione cui dee riferire |'affare commes= sogli-

Art. 59. Gli Uditori di seconda classe sono in ajuto degli Uditori di prima classe , per cui non possono essere nominati née Relatori, nd Segretari,

TITOLO SETTIMO Offic) e Dicastert subalterni della Consulta dé Stato,

Art. 60, Presso la Consulta di stato & una See greteria diretta da un segrotario generale, ed una Computisteria diretta da un Capo-Contabile, »

Art. 61. Tl Prelato Vice-Presidente della Con- sulta di Stato &, sotto la dipendenza del Cardinale Presidente , il superiore inmediato di ambedue t sopraindicati offic).

Art. 62. Le nomine di questi impiegati appartengono al Sovrano, e saranno emanate per ae della Segretoria di stato.

TITOLO OTTAYO ist Disposizions general.

Art. 63, Un Regolamento speciale da redigersi dalla Sezione amministvativa, e da discudersd in adunanza generale determimera le regole, che la Consulta di Stato debbe tenere in trattare, deliberare, e sindacare gli affari; come pure marchera i rap- porti della medesima cogli altri Dicasteri.

Art. 64. Questo Regolamento , sanzionato che sia dal Sovrano, andra stampato e pabblicato, onde faccia parte integrale del presente Moto-proprio.

Art. 65. Ordinariamente la» Consulta. di Stato si aduna ogni mese in seduta generale, ed in,seduta di sezioni ogni settimana. Quando occorta si Puna, che le altre sono convocate in seduta straordina- ria eon invito del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente.

Art. 66. La Consulta di Stato prende le vacanze dal 1 agosto al 15 novembre di. ogni. anno.

Art. 67. Per quel. tempo. resta una Commis— sione ché assume i] titolo @i Commussione tempora- nea della Consulta di Stato; la quale composta di quattro tra i Membri, che sieao domiciliati, o,che si trattengano nella Capitale , inteade a disbrigare gli affari urgenti, pei quali il Cardinale; Segretario, di State, o ik Consiglio dei Ministri. stimi-non. po- tersi attendere il ritovno ordinario della Consulta di Stato. [fkh'o

Art. 68. Cosi gli Uditeri |godone, pur . essi, gli stessi mesi di yacanze, e pure di essi due.almeng, di prima elasse, e due di seeonda debbono a tarno restare in Roma per assistere la Commniasiona adel poranea della Consulta di Stato. (i

Art. 69. In caso di morte o dimiasione di un Consultore di Stato il Governo, o seeglier& trai due rimanenti che erano: nella prima terma, ovyero, bors nerd a prescrivere ai Consigli comunali e provin- ciali la formazione ed invio di nuoya terna,

TITOLO NONO Disposizionț transitorie

Art. 70. La Consulta di Stato si aduner' per la prima volta e comingjerd i suoi lavori col giorno 15 novembre prossimo.

Art. 71, 1 Consultori gid nominati per ciascuna Provincia si manterranno in esercizio: per due anni cioé a tutto Ottobre 184% in cui avra luogo la ele- zione e la nomina dei nuovi Consultori secondo che é prescritto nel presente Moto-proprio.

Art. 72. La prima elezione si fard in questo modo: Nell'Agosto 1849 i Consigli ecomunali rimet- teranno le loro terne ai Consigli praukaall Nel set- tembre saranno inviate quelle dei Consigli provin- ciali alla Segreteria di stato: E nei primi giorni di Ottobre pubblicate le nomine definitive. .

Art. 73. Pel primo quinquennio la sorte deci dera ogni anno sulla quinta parte dei Consultori che cessano dalle funzioni, In 'seguito ognuno seguira il) suo turno quinquennale secondo la data della ais: | pria elezione, |

Art. 74. Le attribuzioni della Congregazione di revisione cessano col giorno 15 novembre prossimo. GI' impiegati della medesima passano a ae della Consulta di Stato.

Art. 75. Pel primo anno tutti gli Uditori saranno di seconda classe. Dopo I' anno la Consulta di Stato avendo a caleolo 1 talenti, gli studj, ed i lavori, che avra prestato ognuno di essi sceglierd tra i mede- simi in adunanza generale ed a yoti segreti quelli che debbono passare Uditori di prima. classe. Art. 76. Cid che viene disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 non si applica ai Consultori di Stato, che gid sono stati nominati, e che seggono pel solo prossimo biennio.

Dopo cid vogliamo e decretiamo, che al presente nostro Moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione di orrezione o surrezione, né altro vizio o difetto della nostra volonti; che mai per qualunque titolo ancor- ché di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi, o ridursi ad viam juris, neppure per aperitionem oris; che cost enon

altrimenti debba in perpetuo decidersi ed in+ terpretarsi da qualsivoglia autoriti benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facolta e giurisdizione di decidere o interpre- tare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito, ed invalido tuttocid che scientemente o igno- rantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si ten- tasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente nostro Moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse, ¢ per com= prender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la no- stra volonta, non ostante la bolla di Pio IV de re-

gistrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo,e non ostanti altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse 0 potesse fare in contrario; alle quali tutte, in quanto possa~ no opporsi alla piena e totale esecuzione del pre- sente Moto—proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni pit yalida forma e maniera deroghiamo;

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico, al Quivinale il di 14 ottobre 1847, anno secondo del Nostro

Pontificato. PIVS PP. IX.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; scan-edge OCR noise lines, page numbers, sheet signatures and isolated specks omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.